

1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND ZIELSETZUNG (§ 29 SGB IX)

Die Budgetkonferenz nach **§ 29 SGB IX** ist das zentrale Instrument zur Festlegung der Ausgestaltung und Höhe des Persönlichen Budgets zwischen dem Budgetnehmer (Klient/Betreuer) und den beteiligten Kostenträgern (Krankenkasse, Pflegekasse, Sozialamt). Ziel ist der rechtssichere Abschluss einer **Zielvereinbarung**, die die eigenverantwortliche Organisation der 24/7-1:1-Intensiv- und Beatmungspflege in der eigenen Häuslichkeit garantiert.

Grundsatzrecht des Budgetnehmers: Das Persönliche Budget ist ein gesetzlicher Rechtsanspruch (§ 29 SGB IX). Es ersetzt Sachleistungen durch ein Geldbudget, mit dem der Klient als Arbeitgeber oder Auftraggeber seine Pflegekräfte (z. B. freiberufliche Pflegefachkräfte via AERIS) eigenständig auswählt und vergütet.

2. DAS 4-PHASEN-VERHANDLUNGSMODELL FÜR AERIS-VERSORGUNGEN

Phase	Fokus & Inhalte	Benötigte Dokumente / Nachweise	Strategisches Ziel
Phase 1: Bedürfnisfeststellung	Identifizierung des 24/7-Stundenbedarfs	Ärztliche Behandlungspläne (§ 32 SGB IX), SCB (§ 32 SGB IX), MDSDachform (§ 36 SGB IX)	Bestimmung des Bedarfs
Phase 2: Organisationsmodell	Freiberufliches Pflegepersonal, AERIS-Portals, Leistungsvereinbarung	AERIS-Portals, Leistungsvereinbarung	Strukturierung der Versorgung
Phase 3: Durchsetzung der Basis	Honorars von 95,00 €/Stunde	SCB (§ 32 SGB IX), MDSDachform (§ 36 SGB IX), AERIS-Portals	Maximierung der Basis
Phase 4: Zielvereinbarung	Einigung über das persönliche Zielvereinbarung	Muster-Zielvereinbarung (§ 29 SGB IX), AERIS-Portals	Rechtssichere Vereinbarung

3. ARGUMENTATIONSMATRIX GEGEN TYPISCHE KASSENEINWÄNDE

Typischer Einwand der Kasse	Rechtliche & Ökonomische Begründung	AERIS-Kernaussage / Schlagargument
<i>„Ein Stundensatz von 95,00 €/Stunde ist zu hoch.“</i>	Arbeitsintensive Pflegeleistungen, 24/7-Verfügbarkeit, hohe Qualität	Stundensätze reflektieren 110%
<i>„Bei Krankenhausaufenthalt zahlen wir 65,00 €/Stunde.“</i>	Gewährleistung, Vorhaltehonora	Faire Risikoübernahme, AERIS-Portals
<i>„Freiberufliche Pflegekräfte im Team.“</i>	Das AERIS-Modell ist ein Selbstkostenmodell, das die Kosten der Pflegefachkräfte deckt	Einmalige Kosten, keine laufenden Kosten

4. GESUNDHEITSÖKONOMISCHE RECHTFERTIGUNG (FINANZ-CHECK)

In der Budgetkonferenz muss den Kostenträgern transparent aufgezeigt werden, dass das Persönliche Budget mit AERIS nicht nur die Lebensqualität des Klienten maximiert, sondern für die Kasse Kostenneutralität oder Einsparungen bedeutet:

Kostenposition	Klassischer Pflegedienst / Klinik	AERIS 1:1 Persönliches Budget	Gesundheitsökonomischer Vergleich
Basis-Stundensatz	110,00 € – 130,00 € / Std. (inkl. Verwaltung & Stundenzuschlag)	95,00 € / Std. (USt-befreit)	Direktentlohn von 15,00 € – 20,00 €
Zusatzkonsile (Wunde / Schmerz) Separat-Abrechnung externer Wundbeurteilung & Schmerzdienste			Vollständige Entlastung & Gewinn
Krankenhaus-Rehospitalisierung	Häufige Einweisungen bei Atemkrisen Pro 800 € / Tag	Pro 800 € / Tag	Über Bedienungstherapie (DGP)

5. CHECKLISTE FÜR DEN VERHANDLUNGSTAG (MEETING-PREP)

A. Mappen-Vorbereitung (Vollständige Antragsmappe):

- ✓ AERIS Deckblatt & Checkliste Budgetantrag
- ✓ Ärztliche Verordnung zur außerklinischen Intensivpflege (§ 132l SGB V / AKI-RL)
- ✓ MD-Gutachten mit Einstufung des Pflegegrads (§ 15 SGB XI) & Pflegewochentagebuch
- ✓ AERIS Begleitschreiben zur Honorarkalkulation (Begründung 95,00 €/Std.)
- ✓ Nachweise der 4 Spezialqualifikationen (AKI, Beatmungstherapeut DGP, Pain Nurse, Wundexperte ICW®)
- ✓ Entwurf des AERIS-Dienstleistungsvertrages inkl. Ausfallklausel (§ 615 BGB)

B. Verhaltensregeln in der Budgetkonferenz:

- **Souveräne Rolle:** René Krieg tritt als fachlicher Koordinator und Experte an der Seite des Budgetnehmers auf.
- **Rechtsanspruch betonen:** Das Gesetz garantiert die freie Wahl der Pflegekräfte außerhalb starrer Dienststrukturen.
- **Protokollführung:** Sämtliche Absagen oder Kürzungsversuche der Kassen schriftlich im Konferenzprotokoll vermerken lassen.

6. NACHBEREITUNG & BESCHEID-PRÜFUNG

Nach der Budgetkonferenz übersenden die Kostenträger den schriftlichen **Budgetbescheid** sowie die **Zielvereinbarung (§ 29 SGB IX)**. Prüfen Sie diese unverzüglich auf folgende Punkte:

1. Stimmt der bewilligte Monatsbetrag exakt mit dem kalkulierten Stundensatz (95,00 €/Std. zzgl. Zuschläge) überein?
2. Ist die Direktzahlung/Abtretung an AERIS bzw. das Pflegesteam korrekterweise hinterlegt?
3. Enthält der Bescheid unzulässige Kürzungen? Falls ja: Sofortiger fristwahrender **Muster-Widerspruch** innerhalb eines Monats.

Herausgeber & Fachliche Koordination: AERIS Intensivpflege Services René Krieg (Inhaber)	Qualifikationen: Pflegefachmann · AKI-Fachkraft · Beatmungstherapeut DGP Pain Nurse DGSS · Wundexperte ICW®	Kontakt: Hohenfelsstraße 34 · 35232 Dautphetal Mail: r.krieg.home@gmail.com
---	---	--